

1501389-13.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... presa por envolvimento com o tráfico. Entretanto, reitere-se, tal circunstância acabou se tornando pouco relevante. Considerados esses elementos, não há dúvidas a respeito da tipificação de um crime de furto consumado, praticado durante o período de repouso noturno. Não há que se falar, adiante-se, em aplicação do princípio da insignificância, haja vista que o legislador possui os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501389-13.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

2283014/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 28086678 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE PINTO DA SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 1º c/c Art. 61 "caput", II, "j" ambos do CP

Data da Audiência:

12/12/2022

Réu Preso

Aos 12 de dezembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu LUCAS HENRIQUE PINTO DA SILVA, acompanhado do Defensor, Dr. João Pedro Martins de Almeida, a vítima João Gustavo Medeiros Bueno de Miranda; bem como as testemunhas arroladas Felipe Alves dos Santos (PM), Marcelo Augusto Zanette Soares (PM) e Mariane de Freitas. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em

apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas da vítima e testemunhas. Consignado que a vítima e a testemunha Mariane foram ouvidas na mesma sala virtual, mas sem a presença do acusado, justificada essa solução de molde a otimizar os trabalhos, evitando-se os problemas com a transição de salas virtuais que têm se verificado, em prejuízo do andamento dos trabalhos, e sempre com os devidos cuidados por parte da serventia e juízo para que houvesse a preservação do depoente que almeja falar na ausência. Foi homologada pelo Juízo a desistência da Defesa relação à oitiva da testemunha Marcelo Augusto. O réu foi interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de LUCAS HENRIQUE PINTO DA SILVA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 155, § 1º, c/c art. 61, "caput", II, "j", ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, em 17 de outubro de 2022, por volta das 03h, na rua Onze de Agosto, nº 967, centro, nesta cidade e Comarca de Tatuí, LUCAS HENRIQUE PINTO DA SILVA, qualificado nestes autos, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, 01 aparelho de telefonia celular marca "Motorola XT 1683", cor dourada, 01 aparelho de telefonia celular marca "Apple Iphone 6S", cor prata, cartão de crédito do banco "Nubank" e 01 aparelho televisior marca "Semp Toshiba LED Smart", 27 polegadas, avaliados em R\$4.500,00, pertencentes a João Gustavo Medeiros Bueno de Miranda. Segundo o apurado, o denunciado decidiu subtrair bens da residência da vítima e, para tanto, se dirigiu ao local durante a madrugada. LUCAS HENRIQUE ganhou o interior do imóvel e passou a recolher os bens, retirando-os da casa. Ocorre que, ao adentrar no quarto, o denunciado despertou João Gustavo. LUCAS HENRIQUE, ao ser inquirido sobre a presença na residência, tentou dissimular a prática delitativa, dizendo: "não se lembra de mim?", "eu te conheço". João Gustavo rapidamente saiu da residência e foi pedir ajuda aos vizinhos, oportunidade em que LUCAS HENRIQUE pulou o muro e fugiu, levando os bens arrecadados. A Polícia Militar foi acionada e os agentes públicos saíram no encalço de LUCAS HENRIQUE. O denunciado foi encontrado na Praça Santa Cruz. Em revista pessoal, com LUCAS HENRIQUE foram encontrados os aparelhos de telefonia celular e o cartão bancário da vítima. O aparelho televisior não foi localizado. Auto de prisão em flagrante às fls. 4, convertida em prisão preventiva às fls. 62/4. Auto de avaliação às fls. 15. Auto de entrega às fls. 17/8. Fotografias dos itens apreendidos às fls. 43. Denúncia recebida em 25/10/2022, às fls. 98/9. Citação às fls. 106. Resposta à acusação apresentada às fls. 118/9, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designou-se a presente audiência de instrução, debates e julgamento às fls. 133/4. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas a vítima e testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, na esteira do registro de fls. 98, observo que ao negar o oferecimento do acordo de não persecução na cota de oferecimento da denúncia, o titular da ação penal o fez de forma fundamentada, daí impertinente a intervenção judicial. Ainda nesse momento, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência, uma vez que, a despeito do alegado vício em crack, do que não se tem prova material, o acusado tem o tirocínio devidamente preservado, como demonstrou no interrogatório e se infere das suas ações criminosas, constantemente transpondo

obstáculos e destruindo anteparos até atingir o seu desiderato, por vezes numerário ou objetos de valor, de modo que o envolvimento com as drogas importa, isso sim, em maior periculosidade, a ensejar o acréscimo na reprimenda, conforme se verá nestes autos e já o fiz em sentenças pretéritas envolvendo esse conhecido sentenciado. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado ao acusado na denúncia restaram suficientemente comprovadas pelos documentos encartados aos autos e oitivas realizadas sob o crivo do contraditório. Com efeito, a vítima João Gustavo relatou que dormia, durante a madrugada, quando surpreendido por um homem no interior da sua casa, razão pela qual deixou a mesma e dali visualizou o sujeito transpondo obstáculo e fugindo. Prosseguiu João Gustavo dizendo que acionou a polícia, que logo localizou o Réu, a quem reconheceu, com a nota de que trajava as suas calças e mantinha consigo o cartão bancário furtado, recuperados que foram igualmente dois celulares. Na mesma esteira, o policial Felipe confirmou a diligência exitosa para a prisão do suspeito e recuperação do cartão bancário e celulares, esses que já haviam sido escondidos por Lucas numa casa distante uns três quarteirões do imóvel da vítima. Sobre o televisor, presumiu tenha sido furtado num primeiro ingresso, durante o qual a vítima não despertou, mesmo porque, teria sido vendido a uma terceira pessoa, talvez a testemunha Mariane, que isso negou sob contraditório, embora confirmando que Lucas foi visto tentando vender uma TV naquela ocasião, inclusive oferecendo a ela o aparelho, por algo em torno de cinquenta reais. Interrogado, tal qual em solo policial, fls. 09, o acusado confessou o furto do cartão e celulares durante o período de repouso noturno, quando surpreendido pela vítima, negando, todavia, a subtração do televisor, o que se tornou de menor importância, mesmo porque confessada a ação criminosa com a respectiva causa de aumento, sendo os valores envolvidos, ainda que considerado apenas os celulares, relevantes. É certo que não há dúvida de que, tal qual presumido pelo policial hoje ouvido, furtou em duas etapas, tanto que, já durante a noite do dia anterior ofereceu um televisor, provavelmente aquele retirado da casa dessa vítima, para a testemunha Mariane, atualmente presa por envolvimento com o tráfico. Entretanto, reitere-se, tal circunstância acabou se tornando pouco relevante. Considerados esses elementos, não há dúvidas a respeito da tipificação de um crime de furto consumado, praticado durante o período de repouso noturno. Não há que se falar, adiante-se, em aplicação do princípio da insignificância, haja vista que o legislador possui os meios próprios de punir com menor rigor condutas que considere menos ofensivas aos bens juridicamente tutelados, tal qual o faz, por exemplo, no § 2º, do art. 155, do CP, dispositivo aqui inaplicável, tão só pelo considerável valor dos bens subtraídos quanto pela reincidência múltipla. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, passo à fixação da pena, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado. De antemão, trata-se de furto de bens avaliados em valores consideráveis, um total de R\$ 4.500,00 (auto às fls. 15), praticado em residência habitada e ocupada, fatores que estão a evidenciar ousadia e periculosidade distintas, agravadas pelo próprio gatilho para as empreitadas criminosas do sentenciado, o vício em crack, conforme já estabelecido em outros pronunciamentos deste juízo. Aliás, a constatação da inadequação da personalidade de Lucas, por parte deste Juízo, não se trata de evento isolado, conforme deliberei, por exemplo, ao sentenciar

os digitais nº 1501867-26 (certidão às fls. 58), aqui acrescido que além de especialista em crimes patrimoniais de furto, tal qual antes identificado, resiste aos propósitos ressocializadores da pena, eis que incidiu no presente flagrante enquanto ostentando várias outras a cumprir. A propósito, chamo à colação, fundamentação lançada quando do sentenciamento do feito 1500766-51.2019.8.26.0571 (sentença condenatória já transitada em julgado - certidão às fls. 56), versado sobre um furto qualificado tentado, praticado em maio de 2019, quando fiz consignar (decisão proferida em audiência realizada em agosto daquele ano) que, a despeito de ter recém adquirido a maioridade e, quiçá por isso, não ostentar apontamentos criminais efetivos, a análise de envolvimento anteriores e posteriores ao fato apurado já indicavam que o réu havia se tornado uma espécie de especialista no cometimento de ações similares. Com efeito, despertando a curiosidade o fato de o

policial Edvaldo, naquela oportunidade, ter mencionado que por ocasião do flagrante Lucas acabou por confessar outros crimes, consultei os autos digitais do inquérito policial 1501480-46.2019 (então em andamento - certidão às fls. 57/8), ali verificando que o réu era suspeito de ter praticado, na madrugada de 25 de maio de 2019 uma subtração de numerário em um estacionamento comercial, mediante rompimento de obstáculo, qual seja, uma porta de vidro temperado. No dia seguinte, 26 de maio de 2019, foi que praticou o fato mencionado na sentença aqui referida (feito 1500766-51 - certidão às fls. 56), todavia, preso em flagrante, foi liberado na audiência de custódia realizada às fls. 27/9 desse processo, no dia 27 de maio de 2019. Sequer um mês se passou, e o réu foi apanhado em flagrante, supostamente cometendo, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, um furto contra um estabelecimento comercial tipo "bar", e tais fatos, ocorridos em 20 de junho de 2019, foram apurados no feito certificado às fls. 56/7, sob nº 1500882-57.2019. Durante a custódia, naquela ocasião, permaneceu preso, todavia, ao receber a respectiva denúncia, a MM. Juíza competente concedeu-lhe a liberdade provisória, isso às fls. 57/8 daquele feito, cumprida a decisão no dia 17 de julho de 2019 (fls. 77), porém, agora, já no dia seguinte, qual seja, 18 de julho de 2019 (e isso se apurou nos autos do feito certificado às fls. 57, sob nº 1501025-46.2019), foi novamente surpreendido, desta feita tentando furtar, durante o repouso noturno, e mediante rompimento de obstáculo, outro estabelecimento comercial. E estava o Réu recluso, diante de condenações proferidas por este juízo, todavia, ao julgar os apelos nos autos 1500766-51.2019.8.26.2019 e 15010245-46.2019.8.26.2019, a Instância Superior, por comando respectivamente das Colendas 10ª e 14ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal (a primeira antes do próprio Acórdão), embora tenham mantido as condenações, fixaram, a primeira, a substituição e, a segunda, além do regime aberto, igualmente a substituição. Os alvarás foram cumpridos em 18 de outubro de 2019 (fls. 156 do feito 1500766-51) e 26 de fevereiro de 2020 (fls. 180 do feito 1501025-46), mas o acusado acabou permanecendo preso por força das clausuras determinadas nos feitos 1500172-03 e 1501867-26. Ocorre que, antes dessa última data, em 31 de outubro de 2019, conforme consta às fls. 66, foi progredido ao regime aberto, porém, pouco menos de dois meses após, em 23 de dezembro de 2019, praticou o ilícito aqui versado nos autos 1501867-26 (certidão às fls. 58) e, mantida a sua prisão na custódia, teve a sua soltura determinada em sede de Plantão de recesso, por Sua Excelência o Desembargador Lauro Mens de Mello, conforme alvará cumprido em 26 de dezembro de 2019, v. Decisão essa cassada pela respeitável câtedra de fls. 71/9 desse último processo mencionado (Colenda 6ª Câmara Criminal), na pena do Relator Desembargador Farto Salles, v. Acórdão datado de 30 de janeiro de 2020, expedido o mandado no mês seguinte e já cumprido no recinto prisional, pois, a essa altura, o meliante já se encontrava preso por ter supostamente cometido um crime no dia 29 de janeiro de 2020, uma tentativa de furto de estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, mediante rompimento e destruição de obstáculo (feito 1500172-03.2020.8.26.0571 - certidão às fls. 55/6). Enfim, conforme se observa, em curto período, ou seja, em dias seguidos no mês de maio de 2019, e depois nos meses de junho e julho, esse último fato um dia após receber a confiança do Juízo da Primeira Vara Criminal local em sede de liberdade provisória, o réu praticou nada menos do que quatro crimes patrimoniais, durante a madrugada e mediante rompimento de obstáculo. Depois, inserido no regime aberto em 31 de outubro de 2019, em 23 de dezembro foi apanhado em outro delito e, recebendo a liberdade em sede de Plantão de recesso, em 26 de dezembro, cerca de um mês após, praticou nova tentativa de furto de estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, mediante rompimento e destruição de obstáculo. Depois de um tempo de clausura ensejado por tais envolvimento, agora retoma. Na verdade, nada contém o delinquente, especialista, repita-se, em crimes de furto praticados contra estabelecimentos comerciais, durante a madrugada, mediante escalada e rompimento de obstáculo, inadequação de comportamento que deve ser refreada, inclusive, pela pedagogia e quantidade de reprimenda, razões pelas quais, não desconsiderando que aqui a pena já será acrescida em virtude das reincidências, mas desde logo atento ao valor da subtração e ao local alvo, residência habitada e ocupada, à resistência aos propósitos reeducadores e ao pernicioso envolvimento com as drogas, elevo

em metade a pena-base, fixando-a em 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos que permitam aferir a sua condição financeira. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com a atenuante da confissão. Remanesce isolada, então, a agravante da reincidência, sêxtupla, em crimes de furto qualificados consumados e tentados, um deles privilegiado, conforme certidões às fls. 55/6; 56; 56/7; 57; 57/8 e 58, e em função dessa alarmante peculiaridade, elevo em 1/2 a pena retro, atingindo 02 anos e 03 meses de reclusão e 22 dias-multa. Na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena do § 1º do art. 155, patamar fixo de 1/3, torno definitiva a reprimenda em 03 anos de reclusão e 29 dias-multa. Regime de cumprimento será o inicial fechado, haja vista os intensos esforços ressocializadores demandados em face de indivíduo que ostenta nada menos do que seis reincidências em crimes patrimoniais, envolvido perniciosamente com o crack, doravante apanhado enquanto pendentes várias penas aplicadas, praticando subtração durante o repouso noturno em casa habitada. Pelos mesmos motivos, absolutamente vedada a alternatividade. Ante o exposto, sem digressões, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o RÉU LUCAS HENRIQUE PINTO DA SILVA, por incurso no art. 155, § 1º, do CP, à pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pena pecuniária de 29 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. A pena máxima, em tese, prevista para o delito supera quatro anos de privação de liberdade o que, diante do disposto no art. 313, I, do CPP, autoriza por si só a decretação da prisão preventiva, em sede de sentença penal condenatória recorrível. Alie-se a isso o fato de que o acusado, constantemente, após receber a liberdade, envolve-se em outros delitos, sendo múltiplo reincidente em crimes patrimoniais, de modo que a manutenção de sua custódia se faz imprescindível à preservação da ordem e segurança públicas. De mais a mais, há que se garantir, igualmente, a aplicação da lei penal, dada a substancial condenação a ser cumprida no inicial fechado, por parte de sentenciado que apresentava penas a cumprir e ainda assim delinuiu. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 108)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo

digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA